

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2725/2532

นางสาว ศิริธร สุขโชติ
นาย สุเทพ สุขสายชล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 569

จำเลยซื้ออาคารพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์โดยต้องรื้อถอนไปเมื่ออาคารพิพาท
ยังอยู่ในอายุสัญญาเช่า ระหว่างโจทก์กับเจ้าของเดิมจำเลยผู้ซื้อต้องรับโอนไปทั้งสิทธิ
และหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีต่อผู้เช่า จำเลยต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าจนกว่าสัญญาเช่า
สิ้นสุดลง

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นผู้เช่ากิจการและอาคารโรงเรียนภาษาอนุสรณ์ จากนาง
สุขสม รัตนสันติ ผู้จัดการมรดกของนายสมศักดิ์ รัตนสันติ ผู้ตาย เมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2526เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ทำการขายทอดตลาดอาคารโรงเรียนดัง
กล่าวจำเลยที่ 1 เป็นผู้ประมูลได้โดยรู้ว่าอาคารโรงเรียนมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า
กับโจทก์ จำเลยที่ 1 ใช้ให้จำเลยที่ 2 กับพวกรื้อหลังคา ฝากั้นห้อง บันได ทำลาย
กระดานเขียนหนังสือ โต๊ะทำงานและส่วนต่าง ๆ ของอาคารเสียหาย โจทก์ซ่อมแซม
สิ้นเงินไป 42,000 บาทขอให้ห้ามจำเลยทั้งสองรื้อถอนและเข้าไปเกี่ยวข้องอาคาร
จนกว่าสัญญาเช่าจะสิ้นสุดลง และร่วมกันชดเชยค่าเสียหาย 42,000 บาทพร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระแก่โจทก์เสร็จ จำเลย

ทั้งสองให้การทำงานเดียวกันว่า เอกสารท้ายฟ้องไม่เป็นสัญญาเช่าตามกฎหมายและตกเป็นโมฆะ โจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อาคารโรงเรียนเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ได้ขายให้จำเลยที่ 2 รื้อไป ค่าเสียหายมีไม่เกิน 1,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 42,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยเพียงว่า จำเลยที่ 1 ซื้ออาคารพิพาทอย่างสังหาริมทรัพย์ โดยซื้อแล้วต้องรื้อถอนไปสัญญาเช่าอาคารพิพาทระหว่างโจทก์กับเจ้าของเดิมระงับไปหรือไม่ข้อเท็จจริงตามที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไว้ฟังได้ว่า โจทก์เช่าอาคารพิพาท ระหว่างอายุสัญญาเช่า จำเลยที่ 1 ซื้ออาคารหลังพิพาทได้จากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลแล้วจำเลยที่ 2 รื้ออาคารดังกล่าวเห็นว่า เมื่ออาคารพิพาทยังอยู่ในระหว่างอายุสัญญาเช่า จำเลยที่ 1 ผู้ซื้อย่อมต้องรับโอนไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของผู้โอนซึ่งมีอยู่กับผู้เช่าในระหว่างอายุสัญญาเช่า จำเลยที่ 1 ซึ่งไม่มีสิทธิไปรบกวนสิทธิการเช่าของโจทก์ จำเลยที่ 1 มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญาเช่าจนกว่าสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีจึงชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

(ประมาณ ชันชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น